

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1241/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สุนันทา อรรถกฤษณ์	โจทก์
	นาย ปุ้ย อ่วม บุญช่วย	จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 350

ป.พ.พ. มาตรา 1719

จำเลยเป็นผู้จัดการมรดก ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยแบ่งมรดกให้โจทก์ร่วม 1 ใน 6 ส่วน คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยขายที่ดินมรดกไป เพราะการรังวัดแบ่งแยกที่ดินระหว่างทายาทไม่สามารถแบ่งกันได้ โจทก์ร่วมขอแบ่งเงินที่ได้จากการขาย จำเลยไม่ให้อ้างว่ารอให้คดีถึงที่สุดก่อนจำเลยนำเงินจากการขายที่ดินไปรับจำนองที่ดินอื่นเพื่อหารายได้ให้แก่กองมรดก ทั้งที่ดินที่จำนองมีราคาสูงกว่าจำนวนเงินที่จำนอง จำเลยกระทำไปในนามของผู้จัดการมรดกโดยความเห็นชอบของทายาทอื่น และไม่ปรากฏว่ากระทำไปโดยทุจริตการกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายพิศตามคำสั่งของศาลแพ่งเพื่อจัดการแบ่งมรดกที่ดินให้แก่ทายาทนางสุนันทา ผู้เสียหายเป็นทายาทของนายพิศ ได้ขอให้จำเลยแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่จำเลยปฏิเสธ ผู้เสียหาย

จึงใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้
จำเลยโอนที่ดินให้แก่ผู้เสียหาย 1 ใน 6 ส่วน หากโอนไม่ได้ให้นำที่ดินออกขายทอด
ตลาดเอาเงินแบ่งกันจำเลยทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วได้ขายที่ดินให้แก่นาง
สาวยุพิน หลังจากจำเลยขายที่ดินแล้วจำเลยไม่นำส่วนแบ่งมรดกที่ขายที่ดินได้ 1 ใน
6 ส่วน ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้แก่ผู้เสียหาย ทั้งนี้โดยจำเลยมีเจตนาที่จะไม่
ให้ผู้เสียหายเจ้าหนี้ในกองมรดกของนายพิศได้รับชำระหนี้ตามที่ได้ใช้สิทธิเรียกร้อง
ทางศาล ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350

จำเลยให้การปฏิเสธ

นางสุนันทา ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
350 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายพิศ
ตามคำสั่งของศาลแพ่ง โจทก์ร่วมอ้างว่ามีสิทธิได้รับมรดกของนายพิศ แต่จำเลยซึ่ง
เป็นผู้จัดการมรดกนายพิศไม่ยอมแบ่งมรดกของนายพิศให้โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมจึง
ฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่ง ศาลแพ่งพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลย
ในฐานะผู้จัดการมรดกแบ่งมรดกของนายพิศให้โจทก์ร่วม 1 ใน 6 ส่วน คดีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยได้ขายที่ดินมรดกของนายพิศให้ผู้มีชื่อใน

ราคา 4 ล้านบาทโจทก์ร่วมขอแบ่งเงินค่าขายที่ดิน 1 ใน 6 ส่วน จำเลยไม่ยอมแบ่งให้ จำเลยได้นำเงินดังกล่าวไปรับจำนองที่ดินของผู้อื่นคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยไม่ยอมแบ่งมรดกของนายพิศให้โจทก์ร่วมนั้น จำเลยมีข้ออ้างว่ารอให้คดีถึงที่สุดเสียก่อนถ้าศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ร่วมได้รับส่วนแบ่ง จำเลยก็ยินยอมแบ่งให้ ส่วนที่จำเลยต้องขายที่ดินมรดกของนายพิศให้ผู้อื่นไปนั้น เป็นเพราะการรังวัดแบ่งแยกที่ดินระหว่างทายาทไม่สามารถแบ่งกันได้ เนื่องจากที่ดินติดถนนไม่เท่ากันจำเลยจึงจัดการขายที่ดินมรดกเพื่อนำเงินมาแบ่งระหว่างทายาทโดยนำเงินไปฝากธนาคารไว้เพื่อรอฟังผลคำพิพากษาของศาลฎีกาการที่จำเลยนำเงินที่ขายที่ดินมรดกไปรับจำนองที่ดินจากผู้มีชื่อก็เพื่อหารายได้ให้แก่กองมรดกเพราะได้ดอกเบี้ยจากการรับจำนอง ทั้งที่ดินที่รับจำนองนั้นมีราคาจริงถึง 20 ล้านบาท แต่จำเลยรับจำนองไว้เพียง 4 ล้านบาท เท่านั้น จำเลยกระทำการต่าง ๆ ดังกล่าวไปแล้วในนามของผู้จัดการมรดกและด้วยความเห็นชอบของทายาทไม่ปรากฏว่าจำเลยได้กระทำไปโดยทุจริต ดังนี้ การกระทำของจำเลยยังถือไม่ได้ว่า เป็นการซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินมรดกส่วนของโจทก์ร่วมเพื่อมิให้โจทก์ร่วมซึ่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแต่อย่างใด จำเลยจึงไม่มีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน.

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสถ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ